أَهْدَى السُّبُلِ

فِي بَيَانِ أنَّ ديةِ المرأةِ نِصف ديةِ الرَّجُلِ

وَإِزَالةِ شُبهِ أهْلِ الرِّيَبِ والعِلَلِ

جمعه أبو سعيد أحمد بن سعيد بن أحمد الجبرتي

المقدّمة

إنّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران : ١٠٢]

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)[النساء : ١]

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)[الأحزاب : ٧٠- ٧١]

أمّا بعد: فإنّ أهل الشبه لا يزالون في كلّ عصر ومصر أن يجدّدوا الفتن، وينصبوا لواء التشكيك في شريعة ربّ العالمين النقية البيضاء الّتي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وممّا صاحوا في هذا الزّمان من كلّ أصقاع الأرض وبقاعها أنّ دية الأنثى مثل دية الذكر سواء بسواء، وأنّ الأحاديث الواردة في المسألة واهية لا تصلح للاحتجاج؛ فأردت أن أزيل الإشكالية، وأسوق الحجج التي تبلور بأن دية المرأة نصف دية الرجل، وأنها في غاية صلاحية الاحتجاج بها، وإبراز ذلك للملإ.

وأهمية الموضوع تكمن في أهمية الدفاع عن الحق، وردع أصحاب الشغب، وإزالة شبههم، ولم أطلع على دراسة أكاديمية مستقلة سابقة من دراستي هذه وهذا مما شجعني في البحث فأرجو أن أسد الثغرة.

والمنهج المتبع في ذلك هو استقراء الأدلة في هذه المسألة، من الكتاب وأحاديث والإجماع والقياس الصحيح مع عزو كل دليل إلى مصدره الأصلي، وتحقيق المقال.

وقد قسّمت خطة البحث إلى تمهيد، وأربعة فصول تسبقها مقدمة وهي كالتالي:

وقد قسّمت خطة البحث إلى تمهيد، وستة فصول تسبقها مقدمة.

التمهيد: وفيه ذكر الاصطلاحات الواردة في الفصول.

- **الفصل الأول: الادعاء بأن تنصيف دية المرأة هضم لحقها، ومناقض لكرامتها.**
- **الفصل الثاني: الاستدلال بعموم بعض الأحاديث.**
- **الفصل الثالث: الادعاء بأن الأحاديث الواردة في المسألة لا تصلح للاحتجاج، وفيه مباحث.**
- **المبحث الأول: ذكر صلاحية الأحاديث للاحتجاج.**
- **المبحث الثاني: الأدلة الأخرى للمسألة، وفيه مطلبان:**
- **المطلب الأول: الآثار الواردة في المسألة، وبيان أن لها حكم الرفع.**
- **المطلب الثاني: القياس.**
- **الفصل الرابع: الادعاء بأن المسألة خلافية ليس فيها إجماع.**
- **الخاتمة: وفيها أهم النتائج، والتوصيات.**

فأسأل الله الإعانة فيما توخّيت، والسّداد إلى أهدى السبل، ولا حول ولا قوّة إلا به.

التمهيد: وفيه بيان الاصطلاحات الواردة في الفصول، وتحته المطالب التالية.

المطلب الأول: معنى الدية.

المطلب الثاني: معنى الأحاديث.

المطلب الثالث: معنى الآثار.

المطلب الثالث: معنى الإجماع.

المطلب الرابع: معنى القياس

المطلب الأول: معنى الدية

الجانب الأول: تعريف الدية

الدية لغة: اسم مصدر من ودى يدي، وأصلها ودية على وزن فعلة، وهو دفع الدية. قال في القاموس: لدِّيَةُ، بالكسر: حَقُّ القَتيلِ ج: دِياتٌ.ووَداهُ، كدَعاهُ: أعْطَى دِيَتَه(١)

قال في مختار الصحاح: و(الدية) واحدة (الديات) والهاء عوض من الواو. و(وديت) القتيل أديه (دية) أعطيت ديته. (واتديت) أخذت ديته. وإذا أمرت منه قلت: د فلانا، وللاثنين ديا، وللجماعة دوا فلانا.(٢)

والدية شرعاً: اسم للمال الواجب دفعه بسبب جناية على النفس، أو ما دونها، وتكون من الإبل أصالة، أو قيمتها بدلا.

الجانب الثاني: أنواع الدية:

تنقسم الدية من حيث نوع العدوان إلى النوعين التاليين:

أ – دية نفس، وهي التي تكون في مقابل إزهاق للنفس عدواناً.

ب – دية أطراف أو أعضاء، وهي التي تكون في مقابل قطع طرف أو عضو.

وتنقسم من حيث النظر إلى درجة القصد وعدمه في العدوان إلى النوعين التاليين:

أ – دية مغلظة، وهي دية العمد أو شبه العمد.

ب – دية مخففة، وهي دية القتل الخطأ.

---

١) الفيروزآبادى مُحَمَّد بن يعقوب أبو طاهر ، **القاموس المحيط**، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة/ بإشراف: مُحَمَّد نعيم العرقسُوسي/ الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان/الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥ م (ص: ١٣٤٢)

٢) الرازي مُحَمَّد بن أبي بكر الرازي أبو عبد الله ،**مختار الصحاح**، (المتوفى: ٦٦٦هـ) المحقق: يوسف الشيخ مُحَمَّد/الناشر: المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا/ الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م (ص:٣٣٥)

المطلب الثاني: معنى الاحاديث

الجانب الأول: تعريف الاحاديث:

الأحاديث: لغة جمع حديث ويأتي بمعنيين

الأول الجديدُ.

والثاني: الخَبَرُ، ويجمع بـ "أحاديثُ" وهو شاذٌّ على غيرِ قِياسٍ

وقيل: الأحاديث جمع أحدوثة، كما قاله الفراء وغيره، وقيل: بل جمع (الحديث) أحدثة، على أفعلة؛ ككثيب وأكثبة.(١)

واصطلاحا: ما جاء عن النبي ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة. (٢)

الجانب الثاني: أنواع الحديث

ينقسم الحديث إلى قسمين:

الأول: متواتر، وهو ما رواه عدد كثير، تُحِيل العادة تواطُؤَهم على الكذب.

القسم الثاني:آحاد وهو هو ما لم يجمع شروط المتواتر

وهو على أنواع منها ما يلي:

١- المقبول: وهو الحديث الصحيح، والحسن.

٢- المردود: وهو الحديث الضعيف، ومنه المرسل، والمنقطع، والمعضل، والمدلَّس، والشاذ، والمنكر، والمعلَّل، والمضطرب، والموضوع.

المطلب الثالث: معنى الآثار

أنَّ مادة (الأثر) تدور على ثلاثة معان عند أهل اللغة:

(أحدها) البقية، واشتقاقه من: أثرت الشيء آثره أثرة وأثارة كأنها بقية تستخرج فتثار، ومنه قوله: {أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} أي بقية منه.

(الثاني) من الأثر الذي هو الرواية، ومنه قولهم: هذا الحديث يؤثر عن فلان.

الثالث) من الأثر يعني: العلامة.(٣)

الأثر على ما استقر به الاصطلاح هو: ما أضيف إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم.

---

١) الفيروز أبادي، **القاموس المحيط**؛ (ص: ١٦٧) مع تاج العروس (٥/ ٢٠٩)

٢) ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني، **نزهة النظر**، تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي/ الناشر: مطبعة سفير بالرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ (ص: ٥٢)

٣) السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين أبو الفضل، **البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر**، تحقيق ودراسة: أبي أنس أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي/ الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية، المملكة العربية السعودية،ج١،ص ٣٠٢

وقيل: يطلق على المرفوع والموقوف والمقطوع.(١)

المطلب الثالث: معنى الإجماع وفيه جوانب:

الجانب الأول: تعريف الإجماع لغة:

الإجماع من الألفاظ المشتركة في وضع اللغة بين معنيين: ــ

الأول :العزيمة على الشَّيْء، تَقول: أجمعتُ الخروجَ وأجمعتُ على الْخُرُوج. (٢)

الثاني : الِاتِّفَاق يُقَال: (أجمع الْقَوْم على كَذَا) : إِذا اتَّفقُوا (٣)

الجانب الثاني: الإجماع في الاصطلاح:

عرف كثير من الأصوليين الإجماع بأنه: "اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر بعد وفاة النبي ــ ﷺ ــ على أمر ديني ".

الجانب الثالث: أنواع الإجماع:

يتنوع إلى نوعين:

الأول : الإجماع البياني وهو يتنوع أيضا إلى نوعين إجماع قولي، وإجماع عملي.

الإجماع القولي : هو أن يصرح كل واحد من جماعة المجتهدين بما يفيد قبوله للرأي المعلن للاتفاق عليه. فمثلا لو أفتى بعض المجتهدين المعاصرين بحل معاملة عصرية ما، وصرح كل مجتهد معاصر بما يفيد موافقته على ذلك لأصبح إجماعا قوليا وحجة شرعية.

الإجماع العملي: وهو أن يقع العمل من كل واحد من جماعة المجتهدين فإذا وقع منهم ذلك كان إجماعا عمليا وحجة شرعية.

والإجماع البياني بنوعيه القولي والعملي هو الأصل في الإجماع وهو الذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاق كلمة الإجماع والنوع الثاني هو الإجماع السكوتي: وهو أن يصرح بعض المجتهدين برأيه في مسألة ما أو يقوم بعمل ويشتهر ذلك بين المجتهدين من أهل عصره ويسكتون بعد علمهم بذلك من غير نكير. (٤).

---

١) المصدر السابق (١/ ٣٠١)

٤) الأزهري مُحَمَّد بن أحمد أبو منصور، **تهذيب اللغة**، تحقيق : مُحَمَّد عوض مرعب/الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت/الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م، ج١ص:٢٥٤.

١) الكفوي أيوب بن موسى الحسيني القريمي ، أبو البقاء الحنفي، **الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية**، تحقيق: عدنان درويش – مُحَمَّد المصري/الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت/ سنة النشر:دون، ، ج١،ص٤٢.

٢) رشدي عليان، **الإجماع في الشريعة الإسلامية**، الناشر: الجامعة الإسلامية/ الطبعة: السنة العاشرة، العدد الأول، جمادى الأخرة ١٣٩٧هـ مايو – يونية ١٩٧٧ م، ص:٦٤-٦٦.

المطلب الرابع: معنى القياس وفيه جانبان:

الجانب الأول: تعريف القياس.

القياس لغة: التقدير، يقال: قاس الطبيب الجرح، إذا قدر عمقه، وقاس البزاز القماش إذا قدره بالمتر، ويطلق على المساواة بين شيئين، كما يقال: فلان لا يقاس بفلان، أي: لا يساوى به.

واصطلاحا: هو إثبات مثل حكم الأصل للفرع لتساويهما في علة الحكم.

الجانب الثاني: حجية القياس

القياس حجة عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، ولم يخالف في ذلك سوى الظاهرية وبعض المعتزلة وبعض الرافضة.([1])

[1]) عياض بن نامي بن عوض ، **أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله**، / الناشر: دار التدمرية، الرياض – المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥ م، ص: ١٤٢– ١٧٣.

الفصل الأول: الادعاء بأن تنصيف دية المرأة هضم لحقها، ومناقض لكرامتها وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تقرير مكانة المرأة في الإسلام:

المطلب الثاني: المفاضلة بين الرجال والنساء في بعض الحقوق.

المطلب الأول: تقرير مكانة المرأة في الإسلام:

للمرأة مكانة رفيعة في الشّريعة الحنفيّة السمحة بينما كانت في أعراف اليونان، وأوروبة، والعرب في الجاهلية مهانة أشد الإهانة [وغاية ما تصل إليه من تقدير: الاعتراف بأصلها الإنساني، وكانت في الحضيض محاطة أسوار الذل إلى أن جاء الإسلام ليقرر لها حقوقها كاملة لينقذها من ذلك الوضع المأساوي الشائن إلى أفق سامية](١) فجعل حقها من أعظم الحقوق، وألحق الإثم بمن ضيعه فأحذره من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجره زجرا أكيدا لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ، وَالْمَرْأَةِ "(٢) وفي رواية: (أُحَرِّجُ مَالَ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ) (٣)

قد حرّم الإسلام وَأْدَها في أيّام نعومة أظفارها فقال جلّ وعلا " وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ" (٤) قال قتادة: كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته، ويغذو كلبه، فعاب الله ذلك عليهم.(٥)

بل جعل الإسلام الوأد من أسباب دخول النار لحديث سَلَمَةَ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَخِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّنَا مُلَيْكَةَ كَانَتْ تَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتَفْعَلُ، وَتَفْعَلُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا؟ قَالَ: " لَا " قَالَ: قُلْنَا: فَإِنَّهَا كَانَتْ وَأَدَتْ أُخْتًا لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهَا شَيْئًا؟ قَالَ: " الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ (١)، إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْوَائِدَةُ الْإِسْلَامَ، فَيَعْفُوَ اللهُ عَنْهَا"(٢)

---

١) ما بين المعقوفتين من بحث منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية باسم: (المرأة قبل وبعد الإسلام)

٢) ابن ماجه مُحَمَّد بن يزيد أبو عبد الله ،**السنن**، تحقيق: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي (**رقم الحديث : ٣٦٧٨**) وحسنه الألباني مُحَمَّد ناصر الدين، في **سلسلة الأحاديث الصحيحة** الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض،الطبعة: الأولى، **ج٢ص: ١٢**

٣) ابن حبان مُحَمَّد أبو حاتم البستي، **صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان**، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤ – ١٩٩٣(**رقم الحديث: ٥٥٦٥**)

٤) سورة التكوير : ٨،٩

٥) ابن جرير مُحَمَّد أبو جعفر الطبري، **جامع البيان في تأويل القرآن**، تحقيق: أحمد مُحَمَّد شاكر،الناشر: مؤسسة الرسالة،الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ – ٢٠٠٠ م، **ج٢٤،ص: ٢٤٨**

نهى الإسلام عن قتلها في المعارك لحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ»(٣)

وهذا هو القانون المعمول في عهد الخليفة الراشدة أبي بكر الصديق لأثر يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ. فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَكَانَ أَمِيرَ رُبُعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ. فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ «مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ،وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ. إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». ثُمَّ قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ. فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ. وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ. فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ». وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: «لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ. وَلَا تُحْرِقَنَّ نَحْلًا، وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ، وَلَا تَغْلُلْ وَلَا تَجْبُنْ»(٤)

وهذا من محاسن الدين الإسلامي فإنّ الدول الغربية الكافرة إذا خاضوا في معارك لا يرحمون امرأة، ولا صبيا، ولا عابدا، ولا معبدا، وكان الاستعمار [إذا رأى من البلاد التي يحتلونها أدنى بادرة من أعمال المقاومة بالقوة ينكلون بأهلها أشد تنكيل، فيخربون البيوت، ويقتلون الأبرياء مع المقاومين، بل لا يتعففون عن قتل النساء، والأطفال بما يمطرون البلاد من نيران المدافع، وقذائف الطّيارات، والإسلام لا يبيح شيئا من هذه القسوة، فإنه دين العدل والرحمة](٥).

---

١) يحمل الحديث على الموؤودة الكبيرة العاقلة الراضية بفعل الوأد فتشترك مع الوائد في الإثم وعذاب النار [راجع: التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون (٨/ ٣٥٦]

وإن كانت المؤودة طفلة فإنها من أهل الجنة على أصح أقوال أهل العلم في أطفال المشركين [راجع: تحقيق مسند أحمد لمؤسسة الرسالة: ٢٥/ ٢٦٩]

٢) ابن حنبل أحمد بن مُحَمَّد أبو عبد الله، **المسند**، تحقيق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ – ٢٠٠١ م، **رقم الحديث: ١٥٩٢٣** إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٣) مالك بن أنس، **الموطأ**، كِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي الْغَزْوِ صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت — لبنان، عام النشر: ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٥ م، **ج ٢،ص ٤٤٧** والبخاريّ مُحَمَّد ابن إسماعيل، **الجامع المسند الصحيح**، كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الحَرْبِ تحقيق، مُحَمَّد زهير بن ناصر الناصر،الناشر: دار طوق النجاة، مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ **(رقم الحديث : ٣٠١٥)** ومسلم بن الحجاج، **المسند الصحيح المختصر**، كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ، تحقيق: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت (رقم الحديث: ١٧٤٤).

٤) مالك، **الموطأ**، كِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي الْغَزْوِ ج٢،ص: ٤٤٧.

٥) ما بين المعقوفين مأخوذ من تفسير المنار (١٠/ ٧٥) لمحمد رشيد رضا/ الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب/ سنة النشر: ١٩٩٠ م

نهى الإسلام عن ضرب وجوههنّ والدعاء عليهم بـ"قبّح الله وجهك" لحديث حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ – أَوِ اكْتَسَبْتَ – وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ ». (١)

وفي رواية " وَلاَ تُقَبِّحِ الْوَجْهَ وَلاَ تَضْرِبْ"(٢)

ويدل الحديث على تكريم وجه المرأة، بحيث لا يضرب، ولا يقبح، ولا يتفل عليه، وعن جميع أنواع التقبيح الحسي والمعنوي فلا يقبّحها مثل أن يقول: أنت من قبيلة رديئة، أو من عائلة سيئة، كل هذا من التقبيح الذي نهى الله عنه.(٣)

حضّ الإسلام على إسداء الإحسان إليهنّ وفعل الخيرات في حقّهنّ لا سيّما إذا كنّ أزواجا لحديث أبي هريرة – ﷺ – قال:"مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ؛ فَلا يُؤذي جارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ؛ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ (وفي طريقٍ: المرْأَةُ كَالضِّلَعِ: إِنْ أَقَمْتَها كَسَرْتَها، وإِنِ استَمْتَعْتَ بها استَمْتَعْتَ بها وَفيها عِوجٌ)، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّساءِ خَيْراً".»(٤)

وأمر الإسلام على الأزواج أن تكون الزوجة شريكة في التنعم لحديث معاوية بن حيدة ﷺ قال:قلتُ: يا رسولَ الله! ما حقُّ زوجة أحدِنا عليه؟ قال: أنْ تُطعِمَها إذا طعِمتَ، وتكسُوها إذا اكْتسَيتَ" وقد سبق ذكره

وجعل الإسلام من يتحمل تكاليف المرأة المحتاجة بمنزلة المجاهد، والصائم، والقائم لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ القَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ» (٥)

وجعل كفالتهن من أسباب دخول الجنان لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، حَتَّى يَبِنَّ، أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأُصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا»(٦)

---

١) أبو داود سليمان بن الأشعث، **السنن**، كِتَاب النِّكَاحِ، بَابٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، تحقيق: مُحَمَّد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت (رقم الحديث: ٢١٤٢) وقال الألباني في صحيح أبي داود (١٨٧٥): حسن صحيح.

٢) أَبُو دَاوُدَ، **السنن**، كِتَاب النِّكَاحِ، بَابٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا **(رقم الحديث: ٢١٤٣)**

٣) ابن عثيمين مُحَمَّد بن صالح **شرح رياض الصالحين**، دار الوطن للنشر، الرياض، **ج٣،ص: ١٣٢**. **وفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام** المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، **ج٤، ٥٥١**.

٤) الألباني مُحَمَّد ناصر الدين ، **مختصر صحيح الإمام البخاري** ، مكتبة المعارف للنَّشْر والتوزيع، الرياض،الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ – ٢٠٠٢ م، **ج٣، ص: ٣٧٨**.

٥) البخاري في صحيحه، كِتَابُ النَّفَقَاتِ، بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ، **(رقم الحديث: ٥٣٥٣)** ومسلم، كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ، بَابُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ وَالْيَتِيمِ **(رقم الحديث: ٢٩٨٢)**

٦) ابن حبان في صحيحه (رقم الحديث: ٤٤٧) وأصل الحديث في صحيح مسلم (رقم: ٢٦٣١)

قال أبو حاتم ابن حبان: قوله ﷺ: «كنت أنا وهو في الجنة كهاتين» أراد به في الدخول والسبق، لا أن مرتبة من عال ابنتين أو أختين في الجنة كمرتبة المصطفى ﷺ، سواء.

وجعل الإحسان إليهم وقاية من النار لحديث أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ، أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ ذَوَاتَيْ قَرَابَةٍ، يَحْتَسِبُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا، حَتَّى يُغْنِيَهُمَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ يَكْفِيَهُمَا، كَانَتَا لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ) (١)

وحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ، فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ»(٢)

قد حرّم الإسلام أن يُكره الإماء على الفاحشة قال عزّ من قائل: { وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(٣)

ولهذه الآية سبب يفسّر بحال البيئة المحيطة وقت التشريع رواه مسلم-(٤)- عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا: مُسَيْكَةُ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا: أُمَيْمَةُ، فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَا، فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} إِلَى قَوْلِهِ: {غَفُورٌ رَحِيمٌ}

وأنزل الله شرع ميراثهنّ إبطالا بعض أعمال الجاهلية الذين لا يرثون النساء والضعفاء قال عزّ وجلّ:" لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا "

قال السعديّ في تفسيره :" كان العرب في الجاهلية – من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم –بزعمهم– أهل الحرب والقتال والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعًا، يستوي فيه رجالهم ونساؤهم، وأقوياؤهم وضعفاؤهم. وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطّن على ذلك النفوس.

فيأتي التفصيل بعد الإجمال، قد تشوفت له النفوس، وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة، فقال: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ) : أي: قسط وحصة (مِمَّا تَرَكَ) أي: خلف (الْوَالِدَانِ) أي: الأب والأم (وَالأَقْرَبُونَ) عموم بعد خصوص (وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ)

---

١) أحمد في المسند (رقم الحديث: ٢٦٥١٦)

٢) البخاري في **صحيحه**، كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابٌ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَالقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ (رقم: ١٤١٨) ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الإحسان إلى البنات (**رقم الحديث ٢٦٢٩**)

٣) سورة النور: ٣٣

٤) (رقم: ٣٠٢٩)

فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة، وأن يرضخوا لهم ما يشاءون؟ أو شيئا مقدرا؟ فقال تعالى: (نَصِيبًا مَفْرُوضًا) : أي: قد قدره العليم الحكيم. وسيأتي -إن شاء الله- تقدير ذلك.

وأيضا فهاهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) فتبارك الله أحسن الحاكمين."."(١)

وأقتصر بهذه الأحرف في تكريم الإسلام للمرأة ، ولو تتبّع باحث لصارت مجلدات عدة.

المطلب الثاني: المفاضلة بين الرجال والنساء في بعض الحقوق:

قد جعل الإسلام المرأة في مصافّ الرجال في أعظم الحقوق للقاعدة النبوية الصحيحة: (إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) (٢).

وهذا هو الأصل الأصيل والقاعدة المستمرة إلا أن هناك مستثنياة قليلة وهي على النحو التالي:

الأول: الديات: وسيأتي الإيضاح في ذلك إن شاء الله تعالى **وقد قع مساوات في أمرين:**

الأمر الأول: دية الجنين سواء على الأنثي والذكر

واتفق العلماء على أن دية الجنين ما ذُكر، سواء كان الجنين ذكرًا أو أنثى، وإنما كان كذلك لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشارع بضابط يقطعه، وسواء كان كامل الأعضاء أم ناقصها، أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي، ففي كل ذلك الغرة بالإجماع.

الأمر الثاني: دية ما دون الثلث لما روي عن زيد بن ثابت ﷺ أنه قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف(٣)، وصح عن عمر أنه قال: "أن جراحات الرجال والنساء تستوى فى السن والموضحة ، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل ".(٤)

وفي المسألة خلاف وصح عن على بن أبى طالب أنه قال: جراحات النساء على النصف من دية الرجال فيما قل أو كثر.(٥)

الثاني: دية الحلمة: في حلمتها الدية وفي حلمته الحكومة على الأصح.

---

١) السعدي عبد الرحمن بن ناصر، **تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان** تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠ م، **ص: ١٦٥**.

٢) أبو داود، في **السنن**، كِتَاب الطَّهَارَةِ، بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبِلَّةَ فِي مَنَامِهِ، (رقم الحديث: ٢٣٦) والترمذي، **السنن**، أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ، بَابٌ فِيمَنْ يَسْتَيْقِظُ فَيَرَى بَلَلًا وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا (رقم الحديث: ١١٣) وأحمد في **المسند** (رقم الحديث: ٢٦١٩٥) انظر الصَّحِيحَة: ٢٨٦٣

٣) البيهقي في "الكبرى": ج٨،ص:٩٦. من طريق شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد...

٤) ابن أبى شيبة، في المصنف، كِتَابُ الدِّيَاتِ، فِي جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (رقم الحديث: ٢٧٤٩٦) عن شريح قال: " أتانى عروة البارقى من عند عمر:... " وصححه الألباني في الإرواء (٧/ ٣٠٧).

٥) البيهقي في "**السنن الكبرى**": **ج٨،ص: ٩٥، ٩٦** .

الثالث: في استرسال نهد المرأة الحكومة، بخلاف الرجل.([1])

الرابع: حق الأم أعظم من حق الأب لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» متفق عليه.

قال ابن بطال: فى هذا الحديث دليل ان محبة الأم والشفقة عليها ينبغى أن تكون ثلاث أميال محبة الأب، لأن عليه السلام كرر الأم ثلاث مرات، وذكر الأب فى المرة الرابعة فقط، وإذا تؤمل هذا المعنى شهد له العيان، وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم، وتشقى بها دون الأب فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب.(٢)

الخامس: العقيقة لحديث عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ» (٣)

السادس: الشهادة لقوله ﷺ ما رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» (٤)

السابع: الميراث في بعض الصور فللذكر مثل حظ الأثيين وهناك لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وقوله: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)

وهناك حالة ترث الأنثى دون الذكر وهي أم الأم ولا يرث أب الأم وهما متساويان في درجة القرابة للميت.

وهناك حالة تفضل الأنثى على الذكر وهي البنت فتأخذ النصف مع أب الميت في مسألة هلك هالك عن بنت وأم وأب أو بنت وأب وزوجة أو بنت وأم الأم وأب ففي هذه الصور تفضل الأنثى على الذكر مع أنهما على طرفي ميت.

---

[1]) السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، **الأشباه والنظائر**، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ -١٩٩٠م، **ص: ٢٣٩**.

٢) ابن بطال علي بن خلف أبو الحسن، **شرح صحيح البخارى**، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م، ج٩،ص: ١٨٩.

٣) الترمذي، أَبْوَابُ الْأَضَاحِيِّ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ (رقم الحديث١٥١٣).

٤) عن **أبي سعيد الخدرى**، البخارى في صحيحه، كتاب الحيض، بَابُ تَرْكِ الحَائِضِ الصَّوْمَ (رقم: ٣٠٤) ومسلم كتاب الإيمان، بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِيمَانِ بِنَقْصِ الطَّاعَاتِ (رقم الحديث: ١٣٢) وعن **عبد الله بن عمر** رواه مسلم(رقم الحديث: ١٣٢) وأبو داود كتاب السنة، بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ (٤٦٧٩) وأحمد (رقم الحديث: ٥٣٤٣) وعن **أبي هريرة** أخرجه مسلم (رقم الحديث: ١٣٢) والترمذى، أبواب الإيمان، بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِكْمَالِ الْإِيمَانِ وَزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ(رقم الحديث: ٢٦١٣)

وهناك حالة تساوي الأنثى بالذكر مثل: هلك هالك عن ابن وأب وأم قال تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ)

ومثل الكلالة قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)

وهذه المساوات أو المفاضلة مبنية على العلم والحكمة البالغة وقد نهانا الله أن نتمنّى ما فضّل الله بعضنا على بعضٍ فقال عزّ من قائل :" وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا"

وأحبّ أن أنقل كلاما مفيدا إلى الغاية للإمام ابن القيّم فقال: وسوى بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية، والحدود، وجعلها على النصف منه في الدية، والشهادة، والميراث، والعقيقة، فهذا أيضا من كمال شريعته وحكمتها ولطفها فإن مصلحة العبادات البدنية، ومصلحة العقوبات الرجال والنساء مشتركون فيها، وحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة النصف الآخر فلا يليق التفريق بينهما نعم فرقت بينهما في أليق المواضع بالتفريق، وهو الجمعة والجماعة فخص وجوبهما بالرجال دون النساء؛ لأنهن لسن من أهل البروز، ومخالطة الرجال، وكذلك فرقت بينهما في عبادة الجهاد التي ليس الإناث من أهلها، وسوت بينهما في وجوب الحج لاحتياج النوعين إلى مصلحته، وفي وجوب الزكاة والصيام، والطهارة، وأما الشهادة فإنما جعلت المرأة فيها على النصف من الرجل لحكمة أشار إليها العزيز الحكيم في كتابه وهي أن المرأة ضعيفة العقل قليلة الضبط لما تحفظه، وقد فضل الله الرجال على النساء في العقول، والفهم، والحفظ، والتمييز، فلا تقوم المرأة في ذلك مقام الرجل، وفي منع قبول شهادتها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق، وتعطيل لها فكان من أحسن الأمور، وألصقها بالعقول أن ضم إليها في قبول الشهادة نظيرها لتذكرها إذا نسيت فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل، ويقع من العلم أو الظن الغالب بشهادتهما ما يقع بشهادة الرجل الواحد، وأما الدية فلما كانت المرأة أنقص من الرجل والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية، والولايات، وحفظ الثغور، والجهاد، وعمارة الأرض، وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية، وهي الدية فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما فإن قيل لكنكم نقضتم هذا فجعلتم ديتهما متساوية سواء فيما دون الثلث قيل: الفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه أن ما دونه قليل فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته وهي الغرة فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين.

وأما الميراث فحكمة التفضيل فيه ظاهرة فإن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى لأن الرجال قوامون على النساء والذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله بعد أن فرض الفرائض وفاوت بين مقاديرها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وإذا كان الذكر أنفع من الأنثى وأحوج كان أحق بالتفضيل

فإن قيل: فهذا ينتقض بولد الأم.

قيل: بل طرد هذه التسوية بين ولد الأم ذكرهم وأنثاهم فإنهم إنما يرثون بالرحم المجرد فالقرابة التي يرثون بها قرابة أنثى فقط، وهم فيها سواء فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم بخلاف قرابة الأب.

وأما العقيقة فأمر التفضيل فيها تابع لشرف الذكر وما ميزه الله به على الأنثى، ولما كانت النعمة به على الوالد أتم والسرور، والفرحة به أكمل كان الشكران عليه أكثر؛ فإنه كلما كثرت النعمة كان شكرها أكثر والله أعلم " ([1]).

[1]) ابن قيم الجوزية مُحَمَّد بن أبي بكر، **إعلام الموقّعين عن رب العالمين**، تحقيق: مُحَمَّد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، **ج٢،ص ١٦٨**.

الفصل الثاني: الاستدلال بعموم بعض الأحاديث والجواب عنها

فهذه هي الشبهة الثانية وهي الاستدلال بعموم مثل حديث عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ.(١) وحديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: " أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ، أَوِ الْعَصَا مُغَلَّظَةٌ: مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.(٢)

وقالوا: فإن الحديث ونحوه يدل على أن دية المؤمن مائة من الإبل.

والجواب عن هذه الشبة جواب إجمالي، وجواب تفصيلي

والجواب الإجمالي: إنّ من شرط العمل بالعام عدمَ المخصص، وقد دخل التخصيص في الحديث فالاستدلال بالعموم في محل التخصيص مكابرة، وعناد محض.

والجواب التفصيلي: الاستدلال بعموم الحديث بدون إخرج فرد من أفراد العموم من أغرب الاستدلالات؛ لأن عموم الحديث غير مراد بالنص وبلا نزاع، وإليك بعض الأفراد غير الداخلة في عمومه.

الأول: دية الجنين لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ.(٣)

وهذا الحكم باجماع الفقهاء (٤)

الثاني: دية المجوسي لحديث عقبة بن عامر: "أن رسول الله ﷺ قال: "دية المجوسي ثمانمائة دِرهَمٍ.(٥)

وري عن عمر، وعثمان، وعلي: "أن دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم، ولم يُعرف لهم في عصرهم مخالفا، فكان إجماعا (١)

---

١) النسائي أحمد بن شعيب، **السنن**، كِتَابُ الْقَسَامَةِ، ذِكْرُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ، (رقم: ٤٨٥٧) وضعفه الألباني.

٢) أحمد في **مسنده**، (رقم: ٥٨٠٥) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

٣) البخاري، كِتَابُ الدِّيَاتِ، بَابُ جَنِينِ المَرْأَةِ، (رقم الحديث: ٦٩١٠) ومسلم، كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ، بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ،(رقم الحديث: ٦٨١)

٤) ابن الملقن أبو حفص، **الإعلام بفوائد عمدة الأحكام**، تحقيق عبد العزيز بن أحمد بن مُحَمَّد المشيقح،الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، ج٩ص: ١٠١).

٥) البيهقي أحمد بن الحسين، **السنن الكبرى**،كتاب الديَاتِ، باب دِيَةِ أهلِ الذِّمَّةِ ج:٨،ص: ١٠١ وقال: "تفرد به أبو صالح كاتب الليث"، ورواه عن علي وابن مسعود من قولهما وقال في الموقوف: "أشبه أن يكون محفوظًا".

الثالث: دية الخنثى:

اتفق الفقهاء على أن ديته ليست كدية الرجل الواضح إلا أنهم اختلفوا في مقدارها فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، لأنه يحتمل الذكورة والأنوثة احتمالا واحدا، وقد يئس من احتمال انكشاف حاله، فيجب التوسط بينهما، والعمل بكلا الاحتمالين .

ويرى الشافعية أن الواجب دية أنثى؛ لأنه اليقين، فلا يجب الزائد بالشك.(٢)

الرابع: دية الكتابي لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: (عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى) (٣). وفي لفظ: (دية المعاهد نصف دية المسلم).

وفي المسألة خلاف إلا أن الحديث المذكور هو الفيصل في النزاع فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.

قال الترمذي: اختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني، فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي ﷺ. وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، وبهذا يقول أحمد بن حنبل، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وبهذا يقول مالك بن أنس، والشافعي، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة. (٤)

الخامس: ديه المرأة.

وقد جاء في ذلك أحاديث وآثار وإجماع وقياس وكل ذلك صالح للتخصيص وسنرى تفاصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

وهذه المسائل الخمسة دليل على أن عموم الخبر قد دخله التخصيص فبطل الاحتجاج بعمومه بدون تفصيل.

---

١) العمراني يحيى بن أبي الخير بن سالم أبو الحسين، **البيان في مذهب الإمام الشافعي**، تحقيق: قاسم مُحَمَّد النوري، الناشر: دار المنهاج – جدة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م ج١١،ص: ٤٩٣ ، وابن قدامة عبد الله بن أحمد بن مُحَمَّد المقدسي، **المغني**، الناشر: مكتبة القاهرة ، الطبعة: بدون طبعة، ج٨،ص: ٤٠١.

٢) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، **الموسوعة الفقهية الكويتية** ج٢٠،ص: ٢٨.

٣) النسائي في **سننه**، كِتَابُ الْقَسَامَةِ، كم دية الكافر (رقم: ٤٨٠٦) وحسنه الألباني (إرواء الغليل برقم ٢٢٥١).

٤) الترمذي، مُحَمَّد بن عيسى، **سنن الترمذي**، تحت رقم الحديث (١٤١٣).

الفصل الثالث: الادعاء بأن الأحاديث الواردة في المسألة لا تصلح للاحتجاج وفيه مباحث:

المبحث الأول: ذكر صلاحية الأحاديث للاحتجاج.

قد ورد في المسألة خمسة أحاديث

الأوّل : حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- :« دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ».([1])

وفي سند الحديث بكر بن خنيس واختلف فيه فوثقه العجلي(٢)، وأخرج الحاكم حديثه وصححه (٣)، وأفرط فيه جماعة وأعدل الأقوال فيه أنه يحتج في الشواهد والمتابعات. (٤)

الثّاني : حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها وذلك في المنقولة فما زاد على المنقولة فهو نصف عقل الرجل ما كان "([5])

وروي من طريق إسماعيل بن عيّاش عن ابن جريج عن عمرو عن أبيه عن جده موصولا.([6])

والرّواية الأولى أرجح من هذه الرّواية الموصولة بل هي منكرة لأنّ عبد الرّزاق وهو أوثق من ابن عياش فقد خالفه لا سيّما إذا روى ابن عيّاش عن غير الشاميين وذه منها.

وقال الزرقاني: وإسناده ضعيف إلا أنه اعتضد بقول ابن المسيب هي السنة.([7])

الثّالث: حديث رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : كَمْ فِي هَذِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ ؟ يَعْنِي الْخِنْصَرِ ، فَقَالَ : عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، قَالَ : قُلْتُ : فِي هَذَيْنِ ؟ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالَّتِي تَلِيهَا ، قَالَ : عِشْرُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَهَؤُلاَءِ ؟ يَعْنِي الثَّلاَثَةَ ، قَالَ : ثَلاَثُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَفِي هَؤُلاَءِ ؟ وَأَوْمَأَ إِلَى الأَرْبَعِ ، قَالَ : عِشْرُونَ ،

---

١) البيهقي، أحمد بن الحسين، **السنن الكبرى**،(رقم: ١٦٧٣٨) وقال: عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى ﷺ بإسناد لا يثبت مثله.

٢) العجلى أحمد بن عبد الله أبو الحسن، **تاريخ الثقات**، الناشر: دار الباز/ الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ-١٩٨٤م،**(رقم الترجمة: ١٦١)**

٣) الحاكم أبو عبد الله، **المستدرك على الصحيحين (رقم الحديث: ٢٩٣٥و٧٠٢٤)**

٤) ابن عدي، **الكامل في ضعفاء الرجال**، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي مُحَّد معوض وعبد الفتاح أبو سنة،الناشر: الكتب العلمية -بيروت-لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ١٩٩٧م ج،ص: ١٩١.

٥) الصنعاني عبد الرزاق بن همام، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي،الناشر: المجلس العلمي- الهند، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣ **(رقم الحديث : ١٧٧٥٦)** وهو إسناد معضل .

٦) النسائي في **السنن** كِتَابُ الْقَسَامَةِ، عَقْلُ الْمَرْأَةِ، **(رقم الحديث : ٤٨١٩)** الدارقطني علي بن عمر أبو الحسن، السنن، كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم،الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م **ج٣،ص: ٩١.**

٧) مُحَّد بن عبد الباقي الزرقاني الأزهري، **شرح الزرقاني على الموطأ**،تحقيق: طه عبد الرءوف سعد،الناشر: مكتبة الثقافة الدينية –القاهرة،الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ج٤،ص: ٢٨٥.

قَالَ: قُلْتُ: حِينَ آلَمَتْ جِرَاحُهَا وَعَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا كَانَ الأَقَلَّ لأَرْشِهَا ؟ قَالَ : أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ ، قَالَ : يَابْنَ أَخِي ، السُّنَّةُ "([1])

السنّة في أصل استعمال الصَّحابة والتّابعين هي سنّة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا غير إلا لقرينة .

قال الحافظ ابن عبد البرّ: وقول سعيد بن المسيب هي السنة يدل على أنه أرسله عن النبي ﷺ.(٢)

الرّابع : حديث الشَّعْبِيّ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ قِتَالٌ ، فَقُتِلَ مِنْ هَؤُلاَءِ وَمِنْ هَؤُلاَءِ ، فَقَالَ أَحَدُ الْحَيَّيْنِ : لاَ نَرْضَى حَتَّى نُقْتَلَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ ، وَبِالرَّجُلِ الرَّجُلَيْنِ ، قَالَ : فَأَبَى عَلَيْهِم الآخَرُونَ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الْقَتْلُ بَوَاءٌ ، أَيْ سَوَاءٌ ، قَالَ : فَاصْطَلَحَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الدِّيَاتِ. قَالَ : فَحَسَبُوا لِلرَّجُلِ دِيَةَ الرَّجُلِ ، وَلِلْمَرْأَةِ دِيَةَ الْمَرْأَةِ ، وَلِلْعَبْدِ دِيَةَ الْعَبْدِ ، فَقَضَى لأَحَدِ الْحَيَّيْنِ عَلَى الآخَرِ ، قَالَ : فَهُوَ قَوْلُهُ : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى".([3])

الخامس: حديث عَطَاء ومَكْحُول وابن شهاب قَالُوا : أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ – ﷺ– مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ أَوِ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَدِيَةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَ الَّذِى أَصَابَهَا مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ وَدِيَةُ الأَعْرَابِيَّةِ إِذَا أَصَابَهَا الأَعْرَابِيُّ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ لاَ يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلاَ الْوَرِقَ.([4]) وفي سنده مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزنجيّ شيخ الشّافعيّ فقيه أهل مكة وفيه ضعف.(٥)

ووجه الدّلالة أنّ عمر لم يحدد الدية من قِبل نفسه، وإنّما قوّم الدّية، وهذا التقويم من اجتهاده، وأمّا المُقَوَّم به فليس له.

فإنّ هذه الأحاديث وإن كان في مفرداتها ضعف ولكن تصلح للانجبار وترتقي إلى درجة الحسن ولهذا صححه ابن خزيمة (٦) وهذا التحسين مما نجزم به لأنّ صناعة علم الدّراية تقتضي ذلك ولكن هذا الحكم لا يتعدّى عن قدر تنصيف دية المرأة وأمّا غير ذلك فلا نحسّن باعتبار هذه الشّواهد.

---

١) مالك في **الموطأ** (رقم : ٣١٩٥) وعبد الرّزاق في **المصنف** (رقم : ١٧٠٠٨) وابن أبي شيبة في **المصنف** (رقم : ٢٨٠٧٦) والبيهقيّ في **السنن الكبرى** ج٨، ٩٦. بإسناد صحيح.

٢) ابن عبد البر يوسف عبد الله أبو عمر، **الإستذكار**، تحقيق: سالم مُحَمَّد عطا، مُحَمَّد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت،الطبعة: الأولى، ١٤٢١ – ٢٠٠٠، ج٨، ص:٦٥.

٣) ابن أبي شيبة في المصنف (**رقم : ٢٨٥٥٢**) مرسل صحيح الإسناد والشعبيّ من كبار التابعين .

٤) الشافعي في " الأم" (٢/ ١٠٩) ومن طريقه البيهقيّ في " "سننه"(رقم: ١٦٧٣٩).

٥) الذهبي مُحَمَّد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله ، **تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال**، تحقيق: غنيم عباس غنيم – مجدي السيد أمين، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعه: الأولى، ١٤٢٥ هـ – ٢٠٠٤ م، ج٨،ص: ٤٣٠.

٦) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (في رقم الحديث ١١٩٧)وللنسائي: «عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها». وصححه ابن خزيمة.

وإن ذهبنا إلى عدم التحسين فيكفي تَلَقِّي العلماء كَافَّةً بِالْقَبُولِ ، وَعَمِلَ الأمّة بمُوجَبِ هذه الأخبار وهذا من أقوى الأدّلة على صحتها.

قال الخطيب البغداديّ: وقد يستدل أيضا على صحته بأن يكون خبرا عن أمر اقتضاه نص القرآن أو السنة المتواترة، أو اجتمعت الأمة على تصديقه ، أو تلقته الكافة بالقبول ، وعملت بموجبه لأجله.(١)

المبحث الثاني: الأدلة الأخرى للمسألة وفيه مطالب:

المطلب الأول: الآثار الواردة في المسألة وبيان أن لها حكم الرفع وفيه جانبان.

الجانب الأول ذكر الآثار

وردت في الباب آثار كثيرة كثيرة منها :

الأوّل : أثر عمر .

قال شريح: " أتاني عروة البارقي من عند عمر: " أن جراحات الرجال والنساء تستوى في السن والموضحة وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل.

الثّاني والثالث والرابع : أثر علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت .

قال وَكِيعٌ: حدَّثَنَا زَكَرِيَا ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، فِيمَا دَقَّ وَجَلَّ.(٢)

وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، إِلاَّ السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ.

وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَمَا زَادَ فَهِيَ عَلَى النِّصْفِ.

وهذا إسناد صحيح. (٣)

وهناك آثار عن عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب،(٤) وشريح، (٥) والحسن،(٦) والزهري،(١) وعروة، (٢) صحيحة الأسانيد موافقة لآثار الصحابة.

---

١) الخطيب أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي، **الكفاية في علم الرواية** تحقيق: أبو عبدالله السورقي ، إبراهيم حمدي المدني/ الناشر: المكتبة العلمية – المدينة المنورة، ص: ١٧.

٢) ابن أبي شيبة في **المصنف**(رقم الحديث : ٢٨٠٦٩)

٣) ابن أبي شيبة في **المصنف** (رقم الحديث :٢٨٠٦٨) وعبد الرّزاق في **المصنف** (رقم الحديث: ١٧٧٥٢) والبيهقي في **السنن الكبرى** ج٨،ص:٩٥ – ٩٦) وهو في غاية الصحة.

٤) ابن أبي شيبة في **المصنف** ، (**رقم : ٢٨٠٧٨**) إسناده حسن

٥) المصدر السابق (رقم : ٢٨٠٦٨) وإسناده صحيح .

٦) المصدر السابق (رقم : ٢٨٠٧١) بسند صحيح .

وهي كلها تتّفق على تنصيف دية المرأة من دية الرّجل ما فوق الثّلث، وأمّا ما دونه فمحلّ اختلاف.

الجانب الثاني: حجية الآثار

إن هذه الآثار الدالة على تنصيف دية المرأة المروية عن الخليفتين عمر، وعليّ، وكذا ابن مسعود، وزيد ابن ثابت حجة من جهتين:

الأول: كونها لا يُعلم لهولاء مخالف من الصحابة فيكون حجة شرعية؛ لأنّ الأمة المحمدية موصونة، ومعصومة على انشار الخطأ بدون انكار، وابداء وجه الحق، ويكون إجماعا من حيث كونه مذهب الجميع؛ لأن بعض الأمة قد صرحوا ما يعتقدونه وسكت عنه الآخرون في مقام لا يعتذر بالسكوت فآل أمرهم مع الجماعة والله أعلم.

قال الإمام علاء الدين السمرقندي: إن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع الصحابة.(٣)

وقال ابن قدامة: ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في كتاب عمرو ابن حزم أنه قال : " دية المرأة على النصف من دية الرجل " ولأنه إجماع الصحابة روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس ﷺ ولا مخالف لهم".(٤)

والثاني: أن التنصيف تقدير ،وتحديد المقدرات من الحدود، والكفارات، ونصب الزكوات، وأعداد الركعات لا محل للاجتهاد.

قال الغزالي: المقدرات في أعداد الركعات، ونصب الزكوات ومقادير الحدود والكفارات وجميع التحكمات المبتدأة التي لا ينقدح فيها معنى، فلا يقاس عليها غيرها؛ لأنها لا تعقل علتها.(٥) وهذا من أدل الدليل على حجية الآثار .

---

١) عبد الرزاق في **المصنف**، (رقم : ١٧٧٤٦) بسند صحيح .

٢) المصدر السابق (١٧٧٥٢) وسند صحيح .

٣) السمرقندي لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين، **تحفة الفقهاء**، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان،الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.، ج٣،ص:١١٣.

٤) ابن قدامة، **الكافي في فقه الإمام أحمد**، الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م،ج٤،ص: ١٥.

٥) الغزالي مُحَمَّد بن مُحَمَّد الطوسي، **المستصفى**، تحقيق: مُحَمَّد عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، ص: ٣٢٦.

المطلب الثاني: القياس

فإن صح القياس في هذه المسألة، فإنما يعضده على التنصيف قياسا على ميراثها، وشهادتها

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ : وإنما صارت ديتها –والله أعلم– على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، وهذا إنما هو في دية الخطأ وأما العمد ففيه القصاص بين النساء والرجال لقول الله عز وجل: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) ولتكافؤ دماء المؤمنين الأحرار.([1])

١) ابن عبد البر أبو عمر، **التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد**، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، مُحَمَّد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب عام النشر: ١٣٨٧ هـ، ج١٧،ص: ٣٥٨.

الفصل الرابع: الادعاء بأن المسألة خلافية ليس فيها إجماع وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إثبات الإجماع

المطلب الثاني: مخالفوا الإجماع:

المطلب الأول: إثبات الإجماع:

الادّعاء بأن المسألة خلافية جحد عن الحقيقة المبنية على اليقين؛ لأنه قد تواتر نقل الإجماع وتوارث الأجيال وأصبح ذلك من الأمور التي تُعدّ من المعلوم بالدين بالضرورة وإليك بعض النقول لتطمئن إليه القلوب:

١- قال الإمام محمّد بن إدريس الشّافعيّ (المولود عام :١٥٠ /الموفّى عام : ٢٠٤هـ): لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا فِي أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ ... فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَهَلْ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ سِوَى مَا وَصَفْت مِنْ الْإِجْمَاعِ أَمْرٌ مُتَقَدِّمٌ ؟ فَنَعَمْ... ".([1])

٢- وقال الإمام أبو بكر بن المنذر (المولود عام : ٢٤٢/المتوفى عام : ٣١٩ هـ): أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل).([2])

٣- وقال الإمام أبو بكر الجصاص (المولود عام : ٣٠٥/ المتوفّى عام : ٣٧٠هـ): اتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ عَلَى نِصْفٍ مِنْ عِدَّةِ الْحُرَّةِ .. وَأَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ).([3])

٤- وقال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، (المولود عام : ٣٦٨هـ /المتوفّى عام : ٤٦٣هـ): قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ".([4])

ونقله أيضا ابن حزم ([5]) وعلاء الدين السمرقندي ([6])وابن رشد الحفيد ([7])**وابن قدامة** ([8]) والقرطبي([1]) وابن تيمية ([2]) وغير هؤلاء الأجلاء ونكتفي بهذا القدر.

---

١) الشافعي مُحَمَّد بن إدريس، **الأمّ**، الناشر: دار المعرفة – بيروت/الطبعة: بدون طبعة/سنة النشر: ١٤١٠هـ/١٩٩٠م ج٦،ص: ١١٤.

٢) ابن المنذر مُحَمَّد بن إبراهيم، **الإجماع**، تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد،الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى لدار المسلم، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م ص: ١٢٢.

٣) الجصاص أحمد بن علي أبو بكر الرازي، **الفصول في الأصول**، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية/ الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م ج٣،ص:٢٧٩.

٤) ابن عبد البر أبو عمر ، **التّمهيد، ج١٧،ص: ٣٥٨**.

٥) ابن حزم علي بن أحمد، المحلى، لناشر: دار الفكر – بيروت، الطبعة: بدون، **ج١١،ص: ٦٤**.

٦) السمرقندي ، تحفة الفقهاء **ج٣،ص:١١٣**.

٧) ابن رشد مُحَمَّد بن أحمد الحفيد، **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**،الناشر: دار الحديث – القاهرة، الطبعة: بدون، تاريخ النشر: ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ م، **ج٤،ص:٢٠٨**.

٨) ابن قدامة، **الكافي في فقه الإمام أحمد**، ج٤،ص: **١٥**.

المطلب الثاني: مخالفوا الإجماع:

وقد خالف الإجماع، وشذّ عن الجماعة في هذه المسألة رجلان قد اشتهرا بالبدعة، وسوء القول، والمعتقد أعمى الله بصيرتهم، وأصمّ آذانهم من استماع القول، واتّباع أحسنه تركًا المحكم وأخذا المتشابه، وهما: الأصمّ عبد الرحمن بن كيسان، وتلميذه إبراهيم ين إسماعيل بن عليّة فدونك أيّها الأخ الكريم بعض أقوال العلماء فيهم.

١- قال يزيد بن هارون: أبو بكر الأصم كافر حلال الدم. ([٣])

٢- قال الشافعي: انا أخالف بن علية في كل شيء حتى في قول لا إله الا الله؛ فاني أقول لا إله الا الله الذي كلم موسى وهو يقول لا إله الا الله الذي خلق كلاما سمعه موسى. ([٤])

٣- ابن علية ليس بشيء قاله بن معين.([٥])

٤- قَالَ ابنُ بطة: أبو بكر الأصم من رؤساء الكفر، وأئمة الضلال.([٦])

٥- قال القاضي عبد الوهاب المالكي:... ابن علة والأصم، هؤلاء لا يعد أهل العلم خلافهم خلافا (٧)

٦- إبراهيم بن علية جهمي خبيث ملعون قاله أبو الحسن العجلي ([٨])

٧- قال الذهبيّ : في ابن علية :" جهمي شيطان".([٩]) وقال في الأصم شيخ المعتزلة.([١٠])

٨- ذهب أبو بكر إلى أن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهم وقصد بذلك الطعن على إمامة علي بن أبي طالب.([١])

---

[١]) القرطبي مُحَمَّد بن أحمد، **الجامع لأحكام القرآن**، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة،الطبعة: الثانية، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م، **ج٥،ص: ٣٢٥**.

٢) ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم أبو العباس، **منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية**، تحقيق: مُحَمَّد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام مُحَمَّد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م **ج٤،ص: ٢٣٨**

٣) الخلال أحمد بن مُحَمَّد بن هارون أبو بكر، **السّنّة**، تحقيق: د. عطية الزهراني/ الناشر: دار الراية – الرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م **(رقم : ١٧٤٦)**

٤) ابن حجر أحمد بن علي، **لسان الميزان**، تحقيق: دائرة المعرف النظامية – الهند/الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت – لبنان/الطبعة: الثانية، ١٣٩٠هـ /١٩٧١م، **ج١،ص: ٣٤**.

٥) المصدر السابق (١/ ٣٤)

[٦]) ابن بطة عبيد الله بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد أبو عبد الله العُكْبَري، **الإبانة الكبرى**، تحقيق: رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجري/ الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، **ج٦،ص: ٨٣**.

٧) القاضي عبد الوهاب المالكي أبو مُحَمَّد، **الإشراف على نكت مسائل الخلاف**.تحقيق: الحبيب بن طاهر/الناشر: دار ابن حزم،الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، **ج٢،ص: ٦٥**.

[٨]) ابن حجر أحمد بن علي، **لسان الميزان** (١/ ٣٤)

٩) الذهبي مُحَمَّد بن أحمد أبو عبد الله، **سير أعلام النبلاء**، تحقيق:مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥م، **ج٩:ص: ١١٣**

١٠) المصدر السابق (٨/ ١٢٣)

٩- الأصم وابن علية خالفوا قطعيات الشريعة الثابتة ذكره الشوكاني. (٢)

وهل يعتمد شخصٌ مسلم على هذين الرّجلين، ويعدل عن أئمّة الهدى من الصّحابة وتابعيهم ومن بعدهم؟!

١) الصفدي خليل بن أيبك بن عبد الله، **الوافي بالوفيات**، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث – بيروت عام النشر: ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م، **ج١٠،ص: ١٦٩**.

٢) الشوكاني مُحَمَّد بن علي، **السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار**، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الطبعة الأولى، **ص: ١٣٩**.

الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات

قرر الباحث بأنّ شبه المخالفين في التنصيف منحصرة في أربعة شبه

الشبهة الاولى:أن تنصيف دية المرأة هضم لحقها، ومناقض لكرامتها.

وهذه سفسطة، ومغالطة واضحة، وبين الباحث في خلال بحثه أن الإسلام جعل للمرأة مكانة رفيعة في الشّريعة الحنفيّة السمحة، وأورد بعض الوجوه مع أدلتها.

الشبهة الثانية: الاستدلال بعموم بعض الأحاديث مثل: حديث (إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ)، وأن هذا الاستدلال غير مستقيم،بل هو عناد، ومكابرة؛ لوجود مخصصات صالحة للتخصيص، ولم يقل بعمومه عالم، وذكر الباحث أفراد العموم التي أُخرجت من النص مثل: دية الجنين فديته: غرة أو عبد بالنص الإجماع، ودية الكتابي نصف دية المسلم بالنص، ودية الخنثى دون دية الواضح بالاجماع.

الشبهة الثالثة: دعوى أن الأحاديث الواردة في المسألة لا تصلح للاحتجاج، وهذه الشبهة هي أقوى شبههم وهذه الشبة واهية لكون الأحاديث صالحة للاحتجاج، وأن مجموعها يقوى، وهناك تلقي العلماء بقبول هذه الأحاديث، ويوجد جنبها أدلة أخرى مثل آثار لها حكم الرفع، والإجماع المعتبر، والقياس.

الشبهة الرابعة: الادعاء بأن المسألة خلافية ليس فيها إجماع.

وهذا ادعاء لا أصل له فقد نقل الإجماع سلف عن خلف، وقد ذكر الباحث بضعة عشر إماما أولهم الشافعي

ويوصي الباحث بالأمور التالية:

١- تناول الباحث في شأن المرأة جانبا واحدا فينبغي للمؤسسات العلمية التركيز في هذا الموضوع، والمواضع الأخرى التي تتعلق بشؤون المرأة

١- الوقوف أمام تيار المشككين في الشريعة، والذين يوردون الشبه، ويزرعون البلبة في صفوف الأمة.

٣- تقوية ثقافة المسلم في مثل هذا الموضوع بشتى وسائل التعليم؛ لأن لا يكون ضحية للشبه، وسلة لها.

٤- إن إظهار حق المرأة في الشريعة مما يعيد لنا نتائج حسنة في مستقبل المرأة، ويوضح ذلك عدم الفوضوية في مستقبلها.

قائمة المراجع

١) **القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.**

٢) ابن أبي شيبة، عبد الله بن مُحَمَّد أبو بكر، **المصنف في الأحاديث والآثار**، تحقيق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد – الرياض.

٣) ابن رشد مُحَمَّد بن أحمد الحفيد، **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**،الناشر: دار الحديث – القاهرة، الطبعة: بدون، تاريخ النشر: ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.

٤) ابن الملقن عمر بن علي أبو حفص، **الإعلام بفوائد عمدة الأحكام**، تحقيق عبد العزيز بن أحمد بن مُحَمَّد المشيقح، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ-١٩٩٧م.

٥) ابن المنذر مُحَمَّد بن إبراهيم، **الإجماع**، تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد،الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى لدار المسلم..

٦) ابن بطال علي بن خلف أبو الحسن، **شرح صحيح البخارى**، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشد – السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م.

٧) ابن بطة عبيد الله بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد أبو عبد الله العُكْبَري، **الإبانة الكبرى**، تحقيق: رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجري، الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض.

٨) ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم أبو العباس، **منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية**، تحقيق: مُحَمَّد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام مُحَمَّد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م .

٩) ابن جرير مُحَمَّد أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد مُحَمَّد شاكر،الناشر: مؤسسة الرسالة،الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.

١٠) ابن حبان مُحَمَّد أبو حاتم البستي، **صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان**، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤ – ١٩٩٣.

١١) ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني، **نزهة النظر**، تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي/ الناشر: مطبعة سفير بالرياض/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ .

١٢) ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني، **بلوغ المرام من أدلة الأحكام**، تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهري، الناشر: دار الفلق – الرياض، الطبعة: السابعة، **١٤٢٤ هـ**

١٣) ابن حجر أحمد بن علي، **لسان الميزان**، تحقيق: دائرة المعرف النظامية – الهند/الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت – لبنان،الطبعة: الثانية، ١٣٩٠هـ /١٩٧١م.

١٤) ابن حنبل أحمد بن مُحَمَّد أبو عبد الله، **المسند**، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.

١٥) ابن عبد البر أبو عمر، **التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد**، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، مُحَمَّد عبد الكبير البكري/ الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب/ عام النشر: ١٣٨٧ هـ.

١٦) ابن عبد البر يوسف عبد الله أبو عمر، **الإستذكار**، تحقيق: سالم مُحَمَّد عطا، مُحَمَّد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت،الطبعة: الأولى، ١٤٢١ – ٢٠٠٠.

١٧) ابن عثيمين مُحَمَّد بن صالح، **شرح رياض الصالحين**، دار الوطن للنشر، الرياض.

١٨) ابن عثيمين مُحَمَّد بن صالح، **فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام**، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع.

١٩) ابن عدي، **الكامل في ضعفاء الرجال**، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي مُحَمَّد معوض وعبد الفتاح أبو سنة/الناشر: الكتب العلمية –بيروت–لبنان،الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ١٩٩٧م ..

٢٠) ابن قدامة، **الكافي في فقه الإمام أحمد**، الناشر: دار الكتب العلمية/الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ- ١٩٩٤م.

٢١) ابن قيم الجوزية مُحَمَّد بن أبي بكر، **إعلام الموقّعين عن رب العالمين**، تحقيق: مُحَمَّد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

٢٢) ابن ماجه مُحَمَّد بن يزيد أبو عبد الله ،**السنن**، تحقيق: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي .

٢٣) أبو داود سليمان بن الأشعث، **السنن**، تحقيق: مُحَمَّد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت .

٢٤) الأزهري مُحَمَّد بن أحمد أبو منصور، **تهذيب اللغة**، تحقيق : مُحَمَّد عوض مرعب/الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت/الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م.

٢٥) الألباني مُحَمَّد ناصر الدين ، **مختصر صحيح الإمام البخاري** ، مكتَبة المِعارف للنَّشْر والتوزيع، الرياض،الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م.

٢٦) الألباني مُحَمَّد ناصر الدين، **سلسلة الأحاديث الصحيحة**، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض،الطبعة: الأولى، (لمكتبة المعارف)

٢٧) البخاريّ مُحَمَّد ابن إسماعيل، **الجامع المسند الصحيح**، تحقيق، مُحَمَّد زهير بن ناصر الناصر،الناشر: دار طوق النجاة، مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ

٢٨) الترمذي، مُحَمَّد بن عيسى، **سنن الترمذي**، تحقيق وتعليق: أحمد مُحَمَّد شاكر، (جـ ١، ٢) ومُحَمَّد فؤاد عبد الباقي، (جـ ٣)وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف، (جـ ٤، ٥)الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر

٢٩) الجصاص أحمد بن علي أبو بكر الرازي، **الفصول في الأصول**، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية/ الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م .

٣٠) الخطيب أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي، **الكفاية في علم الرواية** تحقيق: أبو عبدالله السورقي ، إبراهيم حمدي المدني، الناشر: المكتبة العلمية – المدينة المنورة.

٣١) الخلال أحمد بن مُحَمَّد بن هارون أبو بكر، **السّنّة**، تحقيق: د. عطية الزهراني، الناشر: دار الراية – الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م.

٣٢) الدارقطني علي بن عمر أبو الحسن، **السنن** ، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم،الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م .

٣٣) الذهبي مُحَمَّد بن أحمد أبو عبد الله، **سير أعلام النبلاء**، تحقيق:مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥م.

٣٤) الذهبي مُحَمَّد بن أحمد بن عثمانأبو عبد الله ، **تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال**، تحقيق: غنيم عباس غنيم - مجدي السيد أمين، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعه: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.

٣٥) الرازي مُحَمَّد بن أبي بكر الرازي أبو عبد الله ،**مختار الصحاح**، (المتوفى: ٦٦٦هـ) المحقق: يوسف الشيخ مُحَمَّد/الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت – صيدا/ الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩

٣٦) رشدي عليان، **الإجماع في الشريعة الإسلامية**، الناشر: الجامعة الإسلامية/ الطبعة: السنة العاشرة، العدد الأول، جمادى الأخرة ١٣٩٧هـ مايو - يونية ١٩٧٧ م.

٣٧) رضا مُحَمَّد رشيد ، **تفسير المنار**، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: ١٩٩٠ م

٣٨) السعدي عبد الرحمن بن ناصر، **تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان** تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ -٢٠٠٠ م.

٣٩) السمرقندي مُحَمَّد بن أحمد أبو بكر علاء الدين، **تحفة الفقهاء**، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان،الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

٤٠) السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين أبو الفضل ،**البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر**، تحقيق ودراسة: أبي أنس أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي/ الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية، المملكة العربية السعودية.

٤١) السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، **الأشباه والنظائر**، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ -١٩٩٠م.

٤٢) الشافعي مُحَمَّد بن إدريس، **الأمّ**، الناشر: دار المعرفة – بيروت/الطبعة: بدون طبعة/سنة النشر: ١٤١٠هـ/١٩٩٠م.

٤٣) الشوكاني مُحَمَّد بن علي، **السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار**، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الطبعة الأولى.

٤٤) الصفدي خليل بن أيبك بن عبد الله، **الوافي بالوفيات**، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث – بيروت عام النشر: ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م.

٤٥) الصنعاني عبد الرزاق بن همام، **المصنف**، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي،الناشر: المجلس العلمي- الهند، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣.

٤٦) العجلى أحمد بن عبد الله أبو الحسن، **تاريخ الثقات**، الناشر: دار الباز/ الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ-١٩٨٤م.

٤٧) العمراني يحي بن أبي الخير بن سالم أبو الحسين، **البيان في مذهب الإمام الشافعي**، تحقيق: قاسم مُحَمَّد النوري، الناشر: دار المنهاج – جدة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م.

٤٨) عياض بن نامي بن عوض ، **أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله**، / الناشر: دار التدمرية، الرياض – المملكة العربية السعودية/ الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥ م.

٤٩) الغزالي مُحَمَّد بن مُحَمَّد الطوسي، **المستصفى**، تحقيق: مُحَمَّد عبد السلام عبد الشافي/ الناشر: دار الكتب العلمية/ الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ – ١٩٩٣م.

٥٠) الفيروزآبادى مُحَمَّد بن يعقوب أبو طاهر ، **القاموس المحيط**، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة/ بإشراف: مُحَمَّد نعيم العرقسُوسي/ الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان/الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ – ٢٠٠٥ م ١)

٥١) القاضي عبد الوهاب المالكي أبو مُحَمَّد، **الإشراف على نكت مسائل الخلاف**.تحقيق: الحبيب بن طاهر/الناشر: دار ابن حزم،الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ – ١٩٩٩م.

٥٢) القرطبي مُحَمَّد بن أحمد، **الجامع لأحكام القرآن**، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة،الطبعة: الثانية، ١٣٨٤هـ – ١٩٦٤م.

٥٣) الكفوي أيوب بن موسى الحسيني القريمي ، أبو البقاء الحنفي، **الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية**، تحقيق: عدنان درويش – مُحَمَّد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، سنة النشر:دون.

٥٤) مالك بن أنس، **الموطأ**، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، عام النشر: ١٤٠٦ هـ – ١٩٨٥م.

٥٥) مُحَمَّد بن عبد الباقي الزرقاني الأزهري، **شرح الزرقاني على الموطأ**،تحقيق: طه عبد الرءوف سعد/الناشر: مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة/الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ – ٢٠٠٣م

٥٦) المرأة قبل وبعد الإسلام بحث منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات.

٥٧) مسلم بن الحجاج، **المسند الصحيح المختصر**، تحقيق: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

٥٨) النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، **المجتبى من السنن** ،تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب،الطبعة: الثانية، ١٤٠٦ – ١٩٨٦

٥٩) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، **الموسوعة الفقهية الكويتية**.

الفهرس

التمهيد: وفيه بيان الاصطلاحات الواردة في الفصول، وتحته المطالب التالية..... ٣
الفصل الأول: الادعاء بأن تنصيف دية المرأة هضم لحقها، ومناقض لكرامتها وفيه مطلبان: ٧
المطلب الأول: تقرير مكانة المرأة في الإسلام: ٧
المطلب الثاني: المفاضلة بين الرجال والنساء في بعض الحقوق: ١١
الفصل الثاني: الاستدلال بعموم بعض الأحاديث والجواب عنها..... ١٥
الفصل الثالث: الادعاء بأن الأحاديث الواردة في المسألة لا تصلح للاحتجاج وفيه مباحث:..... ١٧
المبحث الأول: ذكر صلاحية الأحاديث للاحتجاج. ١٧
الأوّل : حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ..... ١٧
الثّاني : حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب..... ١٧
الثّالث: حديث رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ١٧
الرّابع : حديث الشَّعْبِيّ ١٨
الخامس: حديث عَطَاء ومَكْحُول وابن شهاب ١٨
المبحث الثاني: الأدلة الأخرى للمسألة وفيه مطالب: ١٩
المطلب الأول: الآثار الواردة في المسألة وبيان أن لها حكم الرفع وفيه جانبان...... ١٩
الجانب الأول ذكر الآثار..... ١٩
الأوّل : أثر عمر ١٩
الثّاني والثالث والرابع : أثر علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت ١٩
الجانب الثاني: حجية الآثار ٢٠
المطلب الثاني: القياس..... ٢١
الفصل الرابع: الادعاء بأن المسألة خلافية ليس فيها إجماع وفيه مطلبان:..... ٢٢
المطلب الأول: إثبات الإجماع: ٢٢
المطلب الثاني: مخالفوا الإجماع: ٢٣
الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات..... ٢٥
الفهرس ٣٠